

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**

**3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO**

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833501-17.2023.8.14.0301**

**COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA – 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL**

**APELANTE: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL NATÁLIA LINS**

**APELADO: ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO**

**RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE**

*Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. UTILIZAÇÃO DE BOX EM ÁREA COMERCIAL DE CONDOMÍNIO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA LOCATÍCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.*

#### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de interdito proibitório cumulada com tutela de evidência, julgou procedentes os pedidos para confirmar medida liminar destinada a impedir atos de turbação ou ameaça à posse de ponto comercial situado em área comercial de condomínio, bem como para condenar o réu ao pagamento de multa por descumprimento da ordem judicial. O réu sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e ilegitimidade ativa do autor. No mérito, alega que a área comercial integra o patrimônio comum do condomínio e que a utilização do box decorre de relação jurídica de arrendamento ou locação, inexistindo posse autônoma apta a justificar tutela possessória.

#### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se o autor possui legitimidade ativa para a propositura da ação; e (iii) determinar se a ocupação do box comercial configura posse juridicamente protegida ou mera detenção decorrente de relação locatícia, a fim de verificar a adequação do interdito proibitório como via processual.

### III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas documentais constantes dos autos, sendo a produção de provas medida submetida ao poder instrutório do juiz, nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. A alegação de ilegitimidade ativa não se sustenta, pois documento emitido pelo próprio condomínio reconhece o autor como responsável pelo box em momento posterior à suposta cessão de direitos, evidenciando a manutenção de sua relação jurídica com o bem.
5. A convenção condominial aprovada em assembleia é válida e eficaz para disciplinar as relações internas entre os condôminos, ainda que não registrada em cartório, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 260 do STJ.
6. Documentos constantes dos autos demonstram que a área comercial integra o patrimônio comum do condomínio e que a utilização dos boxes foi autorizada mediante deliberação assemblear que instituiu contratos de arrendamento com pagamento de contraprestação.
7. O reconhecimento judicial posterior de obrigação de pagamento de aluguéis decorrentes da utilização do box reforça a natureza locatícia da relação jurídica existente entre as partes.
8. O interdito proibitório destina-se à proteção de posse juridicamente tutelável contra ameaça de turbação ou esbulho, sendo inadequado quando a ocupação decorre de relação contratual subordinada ao titular do domínio.
9. Controvérsias decorrentes de relação locatícia devem ser solucionadas pelos instrumentos próprios da legislação específica, não sendo a ação possessória meio processual adequado para discutir direitos e obrigações derivados do contrato.
10. A inadequação da via eleita caracteriza ausência de interesse processual, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, com revogação da medida liminar anteriormente concedida e afastamento da multa aplicada.

### IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Processo extinto sem resolução do mérito.

*Tese de julgamento:*

1. A convenção condominial aprovada em assembleia produz efeitos

entre os condôminos ainda que não registrada no cartório de registro de imóveis.

2. A ocupação de espaço pertencente ao condomínio mediante pagamento de contraprestação caracteriza relação jurídica de natureza locatícia e não posse autônoma juridicamente tutelável.
3. O interdito proibitório é via processual inadequada para tutelar pretensão decorrente de relação contratual de locação, configurando ausência de interesse processual.

---

*Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.210, 1.333 e 1.348, IV; CPC, arts. 355, I, 485, VI, 567 e 98; Lei nº 8.245/1991.*

*Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 260; STJ, AgInt no AREsp 980.319/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.09.2018, DJe 18.09.2018; TJDFT, AI nº 0735225-39.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5ª Turma Cível, j. 09.03.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1003943-94.2017.8.11.0045, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024; TJPE, Apelação Cível nº 0000427-04.2016.8.17.2001, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 19.10.2016.*

## DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de **RECURSO DE APELAÇÃO** interposto pelo **CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL NATÁLIA LINS** contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de interdito proibitório cumulada com tutela de evidência ajuizada por **ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO**, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

## BREVE RETROSPECTO

O autor **ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO** ajuizou **ÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO** alegando ser possuidor de boa-fé do Ponto Comercial (Box 02), localizado na área comercial do condomínio réu **RESIDENCIAL NATÁLIA LINS**, desde 27 de maio de 2008, quando o adquiriu de terceiro.

Sustenta que a área foi construída por comerciantes com anuência do condomínio e que sempre exerceu a posse de forma mansa e pacífica, cumprindo suas obrigações condominiais.

Afirma ter sofrido ameaça de turbacão em maio de 2020, após a emissão, pelo réu, de documento declarando a retomada das áreas comuns, sob o argumento de ausência de autorização assemblear para a venda dos boxes.

Defende que o espaço não integra área comum do condomínio e requereu liminar para impedir a turbacão, bem como a confirmação definitiva de sua posse.

A liminar foi deferida, com fixação de multa por descumprimento.

Em contestação, o réu **CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL NATÁLIA LINS** alegou preliminarmente a ilegitimidade ativa do autor, sob o fundamento de que este teria transferido a posse do box à ex-companheira em 2015.

No mérito, afirmou que a área comercial pertence ao condomínio, conforme convenção de 1997, e que a criação dos boxes e a cobrança de aluguéis foram aprovadas em assembleia, sustentando a legalidade das cobranças e requerendo a improcedência da ação e condenação por má-fé.

Em réplica, o autor rebateu a preliminar, afirmando permanecer como possuidor do imóvel e juntando documentos nesse sentido.

Impugnou a convenção apresentada pelo réu, alegando ser inválida e não registrada, defendendo que a convenção válida é a de 1990, que não incluiria a área comercial como comum.

Apresentou certidão imobiliária para sustentar sua tese.

Posteriormente, o autor informou descumprimento da liminar, alegando que o réu continuou cobrando aluguéis, e requereu aplicação da multa.

O réu reiterou suas alegações, insistindo na ilegitimidade ativa e na legitimidade das cobranças.

Transcrevo o dispositivo da **SENTENÇA (id. 29482933)**:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento nos artigos 1.210 do Código Civil e 567 e seguintes do Código de Processo Civil, para:

**a) CONFIRMAR a medida liminar concedida pela decisão de ID 18807685;**

**b) DETERMINAR que o réu, CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL NATALIA LINS, se abstenha definitivamente de praticar quaisquer atos de turbação, esbulho ou ameaça à posse do autor, ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO, sobre o Ponto Comercial (Box 02, também identificado como antigo Box 07), situado na área comercial do referido condomínio, sob pena de se sujeitar às medidas coercitivas cabíveis, sem prejuízo da multa já fixada e de outras que eventualmente venham a ser impostas em caso de novo descumprimento;**

**c) CONDENAR o réu, CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL NATALIA LINS, ao pagamento da multa no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada na decisão liminar de ID 18807685, em razão do descumprimento da ordem judicial, valor este a ser revertido em favor do autor, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da decisão que fixou a multa e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação para pagamento no cumprimento de sentença.**

**CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.**

Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

**Belém 3 de junho de 2025**

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

## Juiz de Direito titular da 11ª Vara Cível da Capital

Em suas **RAZÕES RECURSAIS**, o APELANTE **CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL NATÁLIA LINS** requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, alegando insuficiência financeira decorrente de elevada inadimplência condominial equivalente a 27,31% do montante total, correspondente a R\$ 5.020.740,44.

No mérito, sustenta:

- (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem apreciação do pedido de produção de prova testemunhal reiteradamente formulado;
- (ii) ilegitimidade ativa do apelado, ante a transferência do Box 02 à sua ex-companheira em 2015;
- (iii) que a área comercial sempre integrou o patrimônio comum do condomínio;
- (iv) julgamento extra petita na aplicação da multa por descumprimento da liminar.

Posteriormente, em 06 de agosto de 2025, o apelante juntou petição noticiando a existência de fato novo superveniente, consistente na sentença proferida pela 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, nos autos do processo nº 0848251-19.2023.8.14.0301, que julgou **i m p r o c e d e n t e** a [ação declaratória do \[ \] \[MT 1\]](file:///C:/Users/marina.takeuchi/Desktop/GABINTE%20MARINA%20GERAL/FEITOS%202026/MAR%C3%87O%20DE%202026/APELA%C3%87%C3%83O.0833501-17.2020.8.14.0301.A%C3%87%C3%83O%20DE%20INTERDITO%20PROIBIT%C3%93RIO.LOCADOR.COMODAT%C3%81RIO.INADEQUA%C3%87%C3%83O%20DA%20VIA%20E LEITA.EXTINGUI.NATALIA%20LINS.docx#_msocom_1) ora apelado e procedente o pedido contraposto do condomínio, condenando Roberto Afonso da Silva Carvalho ao pagamento de R\$ 35.344,92 a título de aluguéis, com correção pelo IPCA desde 25/05/2023 e juros pela taxa SELIC desde a citação.

Contrarrazões no id. 29482944 refutando os argumentos da apelante.

É o relatório.

### VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

## **DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO APELANTE**

O apelante **CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL NATÁLIA LINS** requer o benefício da gratuidade da justiça, alegando insuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo da manutenção do empreendimento.

Declara que o índice de inadimplência condominial é alto, além da existência de dívidas trabalhistas, juntando documentos de comprovam os fatos (id. 29482937).

É consabido que a gratuidade da justiça é extensível às pessoas jurídicas, conforme dicção do art. 98 do CPC, desde que demonstrem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometimento de sua atividade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula nº 481: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça ao apelante, ficando dispensado o recolhimento das custas de preparo recursal, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC c/c Súmula nº 481 do STJ, sem prejuízo de revogação ulterior caso comprovada a ausência dos requisitos legais.

## **PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA**

O apelante sustenta que o juízo a quo proferiu julgamento antecipado sem se manifestar sobre o pedido de produção de prova testemunhal, reiteradamente formulado nas petições de IDs 100986814 e 120927243, em afronta ao art. 10 do CPC e ao princípio da vedação à decisão surpresa.

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC, é medida de competência exclusiva do juiz, que avalia a necessidade ou desnecessidade da dilação probatória com base na suficiência do conjunto documental existente nos autos.

A prova testemunhal requerida pelo apelante visa à demonstração de que a área comercial

pertence ao condomínio — fato que, como se verá, pode ser aferido pelos documentos já constantes dos autos, especialmente a Convenção de 1997 que prevê a criação dos boxes e a cobrança de aluguéis.

Neste aspecto, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, consoante entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DESDE QUE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ao STJ não é permitido interferir na competência do STF, sequer para prequestionar questão constitucional suscitada em sede de embargos de declaração, sob pena de violar a rígida distribuição de competência recursal disposta na CF. Eventual violação a dispositivo constitucional é matéria a ser apreciada em sede de recurso extraordinário perante o STF. 2. **A verificação da necessidade da produção de quaisquer provas, é faculdade adstrita ao magistrado, de acordo com o princípio do livre convencimento do julgador**, e que a análise acerca do deferimento ou não de produção de provas enseja o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. **Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando não há como apurar a taxa cobrada pela instituição financeira da contratada, como no caso, em que não veio aos autos cópia do contrato**. Precedentes. 4. Súmula 472 do STJ: "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual." 5. Conforme decidido pelo STJ, a reforma do julgado quanto à sucumbência mínima ou recíproca da parte, demanda inegável necessidade de incursão nas provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 980.319/MS , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

A sentença recorrida fundamentou o julgamento antecipado na suficiência das provas documentais, o que não configura violação ao contraditório ou ao devido processo legal.



Rejeita-se a preliminar de nulidade.

## **DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR/APELADO**

O apelante **CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL NATÁLIA LINS** alega PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA do AUTOR/APELADO **ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO**, ao argumento de que o autor/apelado transferiu seus direitos sobre o Box 02 à ex-companheira Elim Cardoso da Cruz.

No caso, a quitação de débitos condominiais emitida pelo próprio condomínio em nome do apelado (ID. 29482847), datada de junho de 2020, posteriormente à suposta transferência de direitos em 2015, constitui elemento suficiente para afastar a preliminar, na medida em que o próprio réu/apelante reconhecia o apelado como responsável pelo box.

Mantém-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade.

## **MÉRITO**

### **DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL DE 1997 E DA RELAÇÃO JURÍDICA DE LOCAÇÃO**

A análise do mérito impõe, em primeiro plano, o exame da natureza jurídica da relação existente entre o apelado e o Condomínio do Residencial Natália Lins sobre o Ponto Comercial (Box 02), uma vez que tal qualificação determina a adequação — ou não — da via processual eleita.

Os documentos constantes dos autos revelam, que a área comercial em que se situa o Box 02 integra o patrimônio comum do condomínio. A Convenção Condominial de 1997 (ID. 29482841) inclui expressamente o "centro comercial" entre as partes comuns do empreendimento.

#### ***Art. 1º, alínea "e":***

*"Ruas internas, calçadas dos blocos, área de lazer, praças e área do centro comercial com uma praça suspensa conjuntamente com a cisterna de água."*

A Assembleia Geral Ordinária de 2005 (ID. 0833501-17.2020.8.14.0301) deliberou pela regularização e criação de boxes comerciais mediante contrato de arrendamento, com fixação de contraprestação a título de aluguel.

Transcrevo o trecho da ata:

"Em seguida foi tratado a respeito da área do centro comercial, que está sendo utilizada não como meio de sobrevivência, mas como acúmulo patrimonial, pois o que lá estão estabelecidos, estão ampliando suas áreas e destruindo a área verde do conjunto, e após vários pronunciamentos dos moradores e debates intensos, foi deliberado e aprovado por todos, a formação de uma comissão composta dos seguintes membros de moradores: PATRICIA C1 103; RUBENS A10 105; FELIPE B2 408; JOSIMAR A8 403; NILDE A8 207; MARLUCE A6 402, MARIA DE LOUDES CAVALCANTE D2 304; GAUCHO B3 106 e o síndico JORGE NAZARENO CRUZ, que deverá acompanhar os serviços de padronização da área, e estabelecer um projeto apresentado em assembléia e aprovado, com a criação e construção de 08 boxes comerciais, medindo 6/3 sendo um medindo 5/15, em seguida foi estabelecido e aprovado um contrato de arrendamento de 05 anos, sendo que o pagamento do aluguel no período, deverá ser o correspondente ao valor da cota de construção, que será pago após a definição do projeto e sua conclusão em 60 dias, foi aprovado também a prioridade de renovação após os cinco anos, o pagamento de uma taxa condominial mensal para limpeza e conservação e fornecimento de água [...]"

Ademais o croqui imobiliário (ID 17601712) demonstra que a área está inserida no perímetro do empreendimento.

Outrossim embora a parte autora/apelado suste que a Convenção de 1997 seria inválida por ausência de registro imobiliário, invocando a prevalência da Convenção de 1990.

A alegação não prospera.

A exigência de registro da convenção condominial tem eficácia perante terceiros, mas NÃO entre os próprios condôminos, cujas relações internas são por ela plenamente reguladas desde a aprovação em assembleia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 260: *"O convênio de condomínio aprovado, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos"*.

Nesse sentido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO EDÍLIO VERSUS ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. VALIDADE PERANTE OS CONDÔMINOS. SÚMULA 260 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 - O registro da convenção do condomínio no Cartório de Registro de Imóveis apenas tem o condão de torná-la oponível contra terceiros, como estabelece o parágrafo único do art. 1.333 do Código Civil, mas sua eficácia perante os condôminos se dá desde a aprovação por, no mínimo, dois terços das frações ideais, nos termos do caput do mesmo artigo. 2 - Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de

Justiça, a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos.? (Súmula 260, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2001, DJ 06/02/2002, p. 189). 3 - A querela existente entre os condôminos quanto à validade da ata da assembleia em que se elegeu a atual diretoria do Condomínio Autor/Agravado, qualquer que seja o resultado de mérito, não terá o condão de afastar parte dos condôminos da sujeição à convenção, haja vista que a submissão legal à convenção independe de quem ocupe, temporariamente, os cargos da administração. Agravo de Instrumento desprovido.

(TJ-DF 07352253920218070000 DF 0735225-39.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, a Convenção de 1997, aprovada por assembleia condominial, é plenamente válida e eficaz para regular a relação entre o Condomínio e o apelado quanto ao uso do Box 02, independentemente de seu registro no Cartório de Imóveis.

Assentada a validade da Convenção de 1997, extrai-se dos autos que a relação jurídica entre as partes é de natureza locatícia, e NÃO possessória.

A própria Assembleia de 2005 deliberou que a ocupação dos boxes se daria mediante contrato de arrendamento com pagamento de aluguel.

Essa conclusão é corroborada pelo fato novo superveniente informada pelo apelante.

Em sentença proferida em 06 de agosto de 2025, pelo Juizado Especial Cível de Belém, nos autos do processo nº 0848251-19.2023.8.14.0301, reconheceu expressamente que o Condomínio do Residencial Natália Lins é o legítimo proprietário da área comercial e, mais relevantemente, reconheceu a existência de relação jurídica de locação entre as partes ao condenar o ora apelado ao pagamento de R\$ 35.344,92 a título de aluguéis não pagos, com correção pelo IPCA desde 25/05/2023 e juros pela taxa SELIC desde a citação.

O reconhecimento judicial da dívida locatícia em desfavor do apelado, reforça que a relação entre as partes tem natureza contratual-locatícia, e não possessória.

Portanto, o autor/apelado, nessa relação, figura como locatário de bem pertencente ao condomínio — NÃO como possuidor autônomo de bem próprio ou alheio em situação de ameaça de turbação ou esbulho.

### **Da inadequação da via eleita: carência de ação por falta de interesse processual**

Fixada a natureza locatícia da relação jurídica entre as partes, impõe-se examinar se o INTERDITO PROIBITÓRIO é a via processual adequada para a tutela pretendida pelo apelado.

O interdito proibitório, previsto no art. 567 do Código de Processo Civil, é ação possessória de natureza preventiva, destinada a proteger o possuidor que se vê ameaçado de turbação ou esbulho.

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Sua utilização pressupõe, essencialmente, a existência de posse juridicamente tutelável — isto é, posse que não seja mera detenção nem ocupação fundada em relação contratual subordinada ao titular do domínio.

Quando a relação é contratual, as controvérsias devem ser dirimidas pelos instrumentos próprios da Lei nº 8.245/91. A ameaça do locador não configura turbação possessória, mas eventual inadimplemento contratual. A jurisprudência diferencia claramente a posse da mera detenção em contextos locatícios, afirmando a inadequação das ações possessórias.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – POSSE PRECÁRIA – MERA DETENÇÃO APÓS RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). 2. Reintegração do locador na posse do imóvel locado é consequência natural do rompimento da relação contratual, tornando injusta a permanência do locatário, que, em caso de resistência, passa da figura de possuir direto para esbulhador.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003943-94.2017.8.11.0045, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. LOCAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL AO LOCATÁRIO. AMEAÇA DE TURBAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. 1. O pedido formulado pelo Autor deve ser adequado para resolver a lide narrada na petição inicial, caso o contrário restará ausente o interesse de agir. 2. É imprescindível que o Autor do Interdito Proibitório demonstre a existência de ameaça iminente de atos de

turbação ou esbulho, sob pena de padecer de interesse de agir. 3. A simples notificação extrajudicial enviada pelo adquirente de imóvel ao locatário deste, solicitando a desocupação voluntária do bem, não evidencia, por si só, uma efetiva ameaça de turbação. 4. A notificação extrajudicial apenas evidencia a intenção do novo proprietário do imóvel locado de utilizar-se das medidas administrativas e judiciais cabíveis na espécie, ou seja, trata-se de simples exercício regular de um direito legalmente previsto. 5. Não comprovada a ameaça de turbação, deve o interdito proibitório ser extinto sem julgamento do mérito, diante da ausência de interesse de agir. 6. O interdito proibitório não é via adequada para discutir o direito do novo proprietário de imitir-se na posse do imóvel em testilha mediante a utilização das medidas administrativas e judiciais cabíveis. 7. Apelação improvida.

(TJ-PE - Apelação Cível: 00004270420168172001, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 19/10/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2016)

A ameaça à posse do locatário, quando proveniente do próprio locador, não configura ato de turbação possessória em sentido técnico, mas eventual inadimplemento contratual ou conduta ilícita a ser resolvida pelas vias próprias da relação de locação.

No caso concreto, a "Declaração de Retomada" emitida pelo Condomínio em maio de 2020, ato que o apelado invocou como fundamento da ameaça de turbação, bem como, em verdade, exercício regular do direito do locador de readequar a relação locatícia, notificando o locatário sobre a situação dos contratos, e não ato ilícito de turbação possessória.

Tal conduta encontra amparo no art. 1.348, IV, do Código Civil, que impõe ao síndico o dever de cumprir e fazer cumprir as deliberações assembleares.

IV - Cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembléia;

Assim, reconhecida a existência de relação jurídica de locação entre o apelado e o Condomínio do Residencial Natália Lins — conforme a Convenção Condominial de 1997 (válida entre os condôminos, nos termos da Súmula nº 260 do STJ), as deliberações assembleares de 2004 e 2005, e a sentença do Juizado Especial Cível proferida em 06/08/2025 —, conclui-se que o apelado elegeu via processual inadequada para tutelar sua pretensão.

A inadequação da via eleita configura falta de interesse processual, na modalidade inadequação do meio, matéria que se conhece de ofício em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de condição da ação e pressuposto processual de validade, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A consequência necessária é a extinção do processo sem resolução do mérito, por carência de ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a revogação da medida liminar concedida (ID 18807685) e o afastamento da do réu/apelante à condenação ao pagamento da multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ressalva-se, por oportuno, que a extinção sem resolução do mérito não impede que o apelado,

caso entenda possuir direito, promova a competente ação pela via adequada, observando os instrumentos e prazos previstos na legislação de regência.

### **DISPOSITIVO**

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual na modalidade inadequação da via eleita, sendo o interdito proibitório via processual inadequada para a tutela de pretensão decorrente de relação contratual de locação.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos do apelante, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade caso beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Belém data registrada no sistema.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

**DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE**